P U T U S A N

Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Tjoa Tjeng Hoa
Tempat lahir	: Labuhan Deli
Umur/Tanggal lahir	: 65 Tahun/4 Februari 1958
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan KL sudarso Kandang Lembu Lk.24 Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan / Lingkungan V-b Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja

Terdakwa Tjoa Tjeng Hoa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Halman Simanulang., S.H., Rointan Br. Manullang., SH.,MH, Armini Nainggolan., SH,Tamira Sihombing, SH., A.T Yudhistira, SH., Nailul Fadhilah Irni., SH., dan Yustika Butar-Butar., SH Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), berkantor di Jl.Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel.Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, tanggal 30 Mei 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 854/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TJOA TJENG HOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua lbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TJOA TJENG HOA** dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dengan berat netto 5,16 (lima koma enam belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampasuntuk negara.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Tin Penasehat Hukumnya pada gilirannya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **TJOA TJENG HOA** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KL. Yos Sudarso Lk. 18 Gang Ambal Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golonganl"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi J. PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING, saksi KENAN SITORUS dan saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan KL. Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan adanya seseorang yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis ganja dalam bentuk eceran. Mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan pengamatan dan saksi KENAN SITORUS melakukan penyamaran menjadi pembeli Narkotika jenis ganja lalu mendatangi Terdakwa TJOA TJENG HOA yang saat itu sedang berada di Jalan KL. Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, sedangkan saksi J PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING dan saksi JOHANSYAH PUTRA menunggu dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut. Selanjutnya, ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi KENAN SITORUS, saksi KENAN SITORUS langsung mengamankan Terdakwa dibantu dengan saksi saksi J PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING dan saksi JOHANSYAH PUTRA yang pada saat itu juga ikut mengamankan Terdakwa. Para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadapTerdakwa yang disaksikan oleh Kepling Lk.19 Pekan Labuhan yakni saksi CHAIRIL AMAR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan dari genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa yang mana diakui Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja yang disita para saksi dari Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. LAE (DPO) seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Am (bungkus) dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 30 (Tiga Puluh) Am (bungkus) kepada Sdr. LAE (DPO) adalah untuk dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) Am (bungkus) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) Am (bungkus). Apabila Narkotika jenis Ganja telah habis Terdakwa jual, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. LAE (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. LAE (DPO) akan bertemu di Jalan KL. Yos Sudarso Benteng Sungai Deli Kel.Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dan Sdr. LAE (DPO) akan memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual.Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis ganja tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 052/I/POL-10009/2023 tanggal 15 Maret2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IVO SARAGIH, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 6 (enam) Amplop/ bungkus daun ganja kering berat bersih = 5,16 (lima koma enam belas) gram diduga mengandung Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Barang bukti tersebut atas nama TJOA TJENG HOA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB :1573/NNF/2023 tanggal 17 Maret 2023 yang dibuat dan ditan datangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2.YUDIATNIS, ST dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama TJOA TJENG HOA berupa 6 (enam) Amplop/ bungkus daun ganja kering berat bersih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

= 5,16 (lima koma enam belas) gram adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **TJOA TJENG HOA** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan KL. Yos Sudarso Lk. 18 Gang Ambal Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,**"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi J. PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING, saksi KENAN SITORUS dan saksi JOHANSYAH PUTRA (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Belawan) mendapatkan informasi dari warga bahwa di Jalan KL. Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan adanya seseorang yang memiliki Narkotika jenis ganja. Mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung melakukan pengamatan dan saksi KENAN SITORUS melakukan penyamaran menjadi pembeli Narkotika jenis ganja lalu mendatangi Terdakwa TJOA TJENG HOA yang saat itu sedang berada di Jalan KL. YosSudarso Lk.18 Gang Ambal Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, sedangkan saksi J PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING dan saksi JOHANSYAH PUTRA menunggu dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi tersebut. Selanjutnya, ketika Terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi KENAN SITORUS, saksi KENAN SITORUS langsung mengamankan Terdakwa dibantu dengan saksi saksi J PELAWI, saksi POLMAN SIAGIAN, saksi BERLIN SIHOMBING dan saksi JOHANSYAH PUTRA yang pada saat itu juga ikut mengamankan Terdakwa. Para saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepling Lk.19 Pekan Labuhan yakni saksi CHAIRIL AMAR dan dari genggaman tangan kanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa yang mana diakui Terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis ganja. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis ganja yang disita para saksi dari Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. LAE (DPO) seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 (satu) Am (bungkus) dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 30 (Tiga Puluh) Am (bungkus) kepada Sdr. LAE (DPO) adalah untuk dijual oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) per 1 (satu) Am (bungkus) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) per 1 (satu) Am (bungkus). Apabila Narkotika jenis Ganja telah habis Terdakwa jual, maka Terdakwa akan memberitahukan kepada Sdr. LAE (DPO) lalu Terdakwa dan Sdr. LAE (DPO) akan bertemu di Jalan KL. Yos Sudarso Benteng Sungai Deli Kel.Pekan Labuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan dan Sdr. LAE (DPO) akan memberikan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual. Bahwa Terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis ganja tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Hasil PenimbanganBarang Bukti Nomor : 052/I/POL-10009/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp.Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IVO SARAGIH, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 6 (enam) Amplop/bungkus daun ganja kering berat bersih = 5,16 (lima koma enam belas) gram diduga mengandung Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Barang bukti tersebut atas nama TJOA TJENG HOA.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB :1573/NNF/2023 tanggal17 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama TJOA TJENG HOA berupa 6 (enam) Amplop/bungkus daun ganja kering berat bersih = 5,16 (lima koma enam belas) gram adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan melalui Tim Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Polman Siagian, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
   - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel.Pekan Kabuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di dalam sebuah Gang Ambal;
   - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa dialamat tersebut ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis Daun Ganja dengan cara dijual secara eceran kepada para pembeli Narkotika jenis Daun Ganja, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan;
   - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;
   - Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut tentang Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika Janis daun ganja, Saksi dan rekan Saksi berpura pura menjadi pembeli Narkotika jenis Daun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ganja dan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di alamat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memesan Narkotika jenis Daun Ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pun memberikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. LAE (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso benteng sungai Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan cara membeli seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 Am (bungkus) dimana Terdakwa membeli narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 30 Am (tiga puluh bungkus);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Sahman Siregar, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel.Pekan Kabuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di dalam sebuah Gang Ambal;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa dialamat tersebut ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis Daun Ganja dengan cara dijual secara eceran kepada para pembeli Narkotika jenis Daun Ganja, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut tentang Terdakwa sering melakukan jual beli narkotika Janis daun ganja, Saksi dan rekan Saksi berpura pura menjadi pembeli Narkotika jenis Daun Ganja dan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di alamat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memesan Narkotika jenis Daun Ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pun memberikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Sdr. LAE (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso benteng sungai Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan cara membeli seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 Am (bungkus) dimana Terdakwa membeli narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 30 Am (tiga puluh bungkus);
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel.Pekan Kabuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di dalam sebuah Gang Ambal pada saat melakukan transaksi jual beli narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. LAE (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso benteng sungai Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 Am (bungkus) dan saya membeli narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 30 Am (tiga puluh bungkus);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja tersebut adalah untuk dijual kepada para pembeli sedangkan uang tunai sejumlah Rp190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Daun Ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas (dengan berat keseluruhan netto 5,16 (lima koma enam belas) gram);
- Uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB :1573/NNF/2023 tanggal17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama TJOA TJENG HOA berupa 6 (enam) Amplop/bungkus daun ganja kering berat bersih = 5,16 (lima koma enam belas) grama dalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel.Pekan Kabuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di dalam sebuah Gang Ambal dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari seseorang bahwa dialamat tersebut ada seorang laki-laki yang menjual Narkotika jenis Daun Ganja dengan cara dijual secara eceran kepada para pembeli Narkotika jenis Daun Ganja, mengetahui hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan kemudian Saksi yang merupakan petugas Keplolisian berpura pura menjadi pembeli Narkotika jenis Daun Ganja dan mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang berada di alamat tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memesan Narkotika jenis Daun Ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pun memberikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. LAE (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso benteng sungai Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 Am (bungkus) dan saya membeli narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 30 Am (tiga puluh bungkus) untuk Terdakwa jual kepada para pembeli sedangkan uang tunai sejumlah Rp190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Daun Ganja milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang terhadap Narkotika tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB :1573/NNF/2023 tanggal17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama TJOA TJENG HOA berupa 6 (enam) Amplop/bungkus daun ganja kering berat bersih = 5,16 (lima koma enam belas) grama dalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)*;
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)*;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam hubungannya dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polman Siagian dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi-Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di dalam sebuah Gang Ambal dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dan uang tunai sejumlah Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dari kantong celana bagian depan di sebelah kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun terhadap kepemilikan atau penguasaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas apakah kemudian 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas, adalah benar mengandung Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap sub unsur Tanpa Hak dalam materi perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu yang untuk selanjutnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat disimpukan terkait fakta bahwa setelah Saksi dari pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memesan Narkotika jenis Daun Ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwapun memberikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Polman Siagian dan Saksi Ali Sahman Siregar yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang mana bermula Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan KL Yos Sudarso Lk.18 Gang Ambal Kel.Pekan Kabuhan Kec.Medan Labuhan Kota Medan tepatnya di dalam sebuah Gang Ambal ada seseorang yang menjual ganja dengan cara dijual secara eceran kepada para pembeli Narkotika jenis Daun Ganja, mengetahui hal tersebut Saksi-Saksi yang merupakan petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan selanjutnya Saksi yang merupakan petugas Keplolisian berpura pura menjadi pembeli Narkotika jenis Daun Ganja dan mendatangi Terdakwa dan memesan Narkotika jenis Daun Ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pun memberikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara Terdakwa beli dari Sdr. LAE (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan KL. Yos Sudarso benteng sungai Kel. Pekan Kabuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per 1 Am (bungkus) dan Terdakwa membeli narkotika jenis Daun Ganja sebanyak 30 Am (tiga puluh bungkus) untuk Terdakwa jual kepada para pembeli sedangkan uang tunai sejumlah Rp190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Daun Ganja milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas pada penilaian terkait keabsahan tindakan pembelian terselubung (under cover buying) yang dilakukan Saksi-saksi terhadap Terdakwa, namun secara *feitelijke* terdapat materi perbuatan jual beli antara Saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa selaku penjuala terkait objek berupa daun kering yang disebut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

istilah ganja dengan kesepakatan seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub unsur secara tanpa hak menjual dalam casus in casu dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih bentuk pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdapat suatu bentuk pesanan yang dipesan oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Am (bungkus) yang diduga beriskan daun kering yang disebut dengan istilah ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 6 (enam) Am (bungkus) yang diduga beriskan daun kering yang disebut dengan istilah ganja telah dilakukan uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1573/NNF/2023 tanggal17 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama TJOA TJENG HOA berupa 6 (enam) Amplop/bungkus daun ganja kering berat bersih = 5,16 (lima koma enam belas) grama dalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dengan berat netto 5,16 (lima koma enam belas) gram, serta Uang sebanyak Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta perolehan, penguasaan dan tindakan memperjualbelikan yang dilakukan Terdakwa dalam casus in casu adalah dilakukan secara melawan hukum, kemudian memperhatikan norma hukum terkait tindakan yang dapat dilakukan terhadap barang bukti Narkotika dalam tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti a quo menurut hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait barang bukti Uang sebanyak Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) in casu termasuk pada alat yang dipergunakan dan merupakan hasil dari tindakan pidana, maka terhadap barang bukti a quo menurut hukum harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga membantu jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tjoa Tjeng Hoa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang berisikan 6 (enam) Am (bungkus) Narkotika jenis Daun Ganja yang setiap Amnya terbalut oleh kertas dengan berat netto 5,16 (lima koma enam belas) gram;
     Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sebanyak Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)
     Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Dr. Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, Penuntut Umum dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, serta Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.	Dr.Dahlan, S.H., M.H.
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)